

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
גדי איזנקוט

פ/25/5370

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים פעיל), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 9 בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9, אחרי פסקה (ח6) יבוא :
" (ט6) תגמול למשרת מילואים פעיל, לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², וכמשמעותו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008³."
2. הוספת סעיף 39 אחרי סעיף 39א לפקודה יבוא :
"נקודות זיכוי 39. בחישוב המס של יחיד תושב ישראל, אשר בשנת למשרת מילואים המס שירת שירות מילואים פעיל לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח–2008⁴, יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי."
3. תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

דבריו הסבר

משרתי ומשרתות המילואים הם טובי בניה ובנותיה של ישראל, כפי שהתבהר ביתר שאת לאחר אסון השבעה באוקטובר ובמהלך מלחמת חרבות ברזל, כאשר רבים המילואימניקים והמילואימניקיות אשר שירתו בסבבים בלתי נגמרים, ועצרו את חייהם לשם ההגנה על המולדת. שירות המילואים ראוי להוקרה ותגמול משמעותיים, לאור המחיר הגבוה אשר משלמים משרתי המילואים וסביבתם הקרובה. תעסוקתם, חייהם המשפחתיים ואורח חייהם כולו נפגעים מן השירות. על כן, המעט שהמדינה יכולה לעשות היא לאפשר למילואימניקים מעט יותר רווחה כלכלית, ובכך גם

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

לעודד רבים יותר מן הציבור לקחת חלק בשירות מילואים פעיל, בתקופה בה חסרים חיילים ולוחמים בכדי לעמוד במשימות הביטחוניות ובאתגרים כבדי המשקל מולם מתמודדת ישראל בשבע חזיתות. הצעת חוק זו מציעה ראשית לפטור ממס באופן מלא את התגמול של משרתי המילואים, אותו הם מקבלים על ימי המילואים אותם מבצעים בפועל. בנוסף, ההצעה מציעה לתגמל את משרתי המילואים הפעילים בשתי נקודות זיכוי במס הכנסה על כלל הכנסותיהם, בנוסף לתגמולים הקיימים הניתנים להם כיום, ובכך לממש תכלית זו. תחילת הצעת החוק היא ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), והוא יוחל רטרואקטיבית על כל משרתי המילואים מאז. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/5074/25). הצעת החוק זוהי לפ/5074/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)